

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 266/2539 ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด
นาย บุญเลิศ จิตติบุญเรือน

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 40

ป.พ.พ. มาตรา 12, มาตรา 1007 วรรคหนึ่ง

ระหว่างนัดสืบพยานโจทก์จำเลยขอเลื่อนคดีโดยอ้างเหตุเจ็บป่วยมาหลายนัด และในการอนุญาตให้จำเลยเลื่อนคดีที่แล้วมาศาลชั้นต้นมีคำสั่งกำกับจำเลยและกำหนดเงื่อนไขการเลื่อนคดีของจำเลยในเหตุเจ็บป่วยหากจะมีอีกไว้แล้วแต่จำเลยไม่นำพาจะปฏิบัติตามพฤติการณ์เช่นนี้ถือได้ว่าจำเลยมีเจตนาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ศาลกำกับไว้เป็นการประวิงคดีศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์จึงชอบที่จะมีคำสั่งว่าจำเลยประวิงคดีแม้จะเป็นคำสั่งในวันนัดสืบพยานจำเลยนัดแรกก็ตาม การแก้ไขจำนวนเงินในเช็คพิพาทที่เป็นตัวเลขให้ตรงกับจำนวนเงินที่เป็นตัวอักษรโดยไม่ทราบเจตนาของจำเลยผู้สั่งจ่ายไม่ใช่การแก้ไขที่เป็นสาระสำคัญที่ทำให้เช็คพิพาทเสียไปตามความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1007วรรคหนึ่งเพราะแม้ไม่มีการแก้ไขจำเลยก็ต้องรับผิดชอบจำนวนเงินที่เป็นตัวอักษรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา12อยู่แล้ว

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็คธนาคารสหธนาคารจำกัด สาขา
เทเวศร์ 1 ฉบับ ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2533 จำนวนเงิน220,000 บาท ต่อมานายดิส

พงษ์ วรปานิ นำเช็คดังกล่าวมาขายลดให้โจทก์ เมื่อเช็คถึงกำหนดโจทก์ได้นำไปเข้าบัญชีโจทก์ที่ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด สาขาวงเวียนใหญ่เพื่อเรียกเก็บเงินปรากฏว่าธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533 ให้เหตุผลว่าลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายไม่เหมือนตัวอย่างที่ทำให้โจทก์ทวงถามแล้ว จำเลยเพิกเฉย ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินจนถึงวันฟ้องเป็นเงินค่าดอกเบี้ย 16,319.18 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 236,319.18 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีในต้นเงิน 220,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า โจทก์มิใช่ผู้ทรงเช็คตามฟ้อง เนื่องจากมีการแก้ไขในช่องตัวเลขจำนวนเงิน มีการปลอมลายมือชื่อของจำเลยลงกำกับไว้เช็คดังกล่าวเป็นเอกสารปลอม จำเลยไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในความในเช็ค ในการรับซื้อลดเช็คดังกล่าวนางรัตนา วรปานิ ได้เข้าเป็นผู้ค้ำประกันและมอบสมุดเงินฝากประจำเลขที่ 2597 พร้อมทำหนังสือมอบอำนาจให้โจทก์ถอนเงินจากบัญชีดังกล่าวชำระหนี้ของผู้นำเช็คไปขายลดได้ แต่โจทก์หาได้หักเงินจากบัญชีของนางรัตนาเพื่อชำระหนี้ที่เกิดขึ้นจากการขายลดเช็คไม่ คงหน่วงเหนี่ยวบัญชีเงินฝากของนางรัตนาไว้การกระทำของโจทก์เป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 236,319.18 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงิน 220,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาตามฎีกาจำเลยข้อแรกที่ว่า การที่ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้จำเลยเลื่อนคดี โดยถือว่าจำเลยไม่มีพยานมาสู้ทั้งที่เป็นการนัดสืบพยานจำเลยครั้งแรก เป็นเหตุให้จำเลยไม่มีโอกาสนำสืบพยานหักล้างพยานโจทก์ได้ จำเลยไม่มีโอกาสต่อสู้คดีอย่างเต็มภาคภูมินั้น เห็นว่า ระหว่างนัดสืบพยานโจทก์ จำเลยขอเลื่อนคดีโดยอ้างเหตุเจ็บป่วยมาหลายนัด และในการอนุญาตให้จำเลยเลื่อนคดีที่แล้วมา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งกำชับจำเลยและกำหนดเงื่อนไขการเลื่อนคดีของจำเลยในเหตุเจ็บป่วยหากจะมีอีกไว้แล้ว ทั้งนี้โดยมุ่งประสงค์ไม่ให้จำเลยอ้างเหตุเจ็บป่วยมาขอเลื่อนคดีเพื่อการประวิงคดี แต่จำเลยไม่นำพาจะปฏิบัติตาม พฤติการณ์เช่นนี้ถือได้ว่าจำเลยมีเจตนาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ศาลกำชับไว้ เป็นการประวิงคดี ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยว่าจำเลยประวิงคดี แม้จะเป็นคำสั่งในวันนัดสืบพยานจำเลยนัดแรกก็ตาม ศาลฎีกาก็เห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาตามฎีกาจำเลยข้อต่อไปที่ว่า ลายมือชื่อที่ลงกำกับกับการแก้ไขจำนวนเงินในเช็คพิพาทเป็นลายมือชื่อปลอมหรือไม่นั้นเห็นว่า การแก้ไขรายการเช็คพิพาทช่องจำนวนเงินให้ตรงกับยอดจำนวนเงินที่ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนั้น แม้จะฟังว่าผู้แก้ไขจะไม่ใช่จำเลย ลายมือชื่อที่ลงกำกับกับการแก้ไขไม่ใช่ลายมือชื่อจำเลยดังจำเลยฎีกาเรียกร้องจะขอพิสูจน์ข้อเท็จจริงก็ตาม ก็ไม่ทำให้จำเลยพ้นความรับผิดชอบตามเช็คพิพาทได้ เพราะจำเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็คพิพาท จำเลยต้องรับผิดชอบในความในเช็คพิพาทนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 900 ส่วนข้อความที่แก้ไข แม้ไม่มีการแก้ไขจำเลยก็ต้องรับผิดชอบจำนวนเงินที่ลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพราะไม่สามารถทราบเจตนาที่แท้จริงว่าจำเลยต้องการสั่งจ่ายเช็คพิพาทจำนวนเท่าใด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 12 อยู่แล้ว การแก้ไขจำนวนเงินในเช็คพิพาทให้ตรงกับจำนวนเงินที่ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร จึง

ไม่ใช่การแก้ไขที่เป็นสาระสำคัญที่ทำให้เช็คพิพาทเสียไป ตามความหมายของ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1007 วรรคหนึ่ง เช็คพิพาทมีผลสมบูรณ์
บังคับได้ตามกฎหมายจำเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คพิพาท จำเลยต้องรับผิดชอบ
ตามเนื้อความในเช็ค คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่น
กัน

พิพากษายืน

(ปราโมทย์ ชพานนท์-ปรีชา เฉลิมวณิช-สมภาพ โชติกวณิช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ